

1500184-60.2021.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295563/2021 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 21104792 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 589/21/412 -

DEL.POL.MORRO AGUDO, 2295563 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 589/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Foro de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313, Morro Agudo-SP - cep 14640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500184-60.2021.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-60.2021.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295563/2021 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 21104792 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 589/21/412 -

DEL.POL.MORRO AGUDO, 2295563 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 589/2021 - DEL.POL.MORRO AGUDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FERNANDO MONTALVAO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ÍGOR FERNANDO MONTALVÃO DE LIMA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazer consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, (I) uma porção de Cannabis Sativa L, substância usualmente conhecido como "maconha", com peso estimado em 15,03g (quinze gramas e três miligramas) e (II) 12 (doze) porções de Erythroxylum coca, substância popularmente conhecido por "cocaína", pesando, aproximadamente 4g (quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado transitava em uma bicicleta no bairro

Lagoa Azul em direção ao bairro Cidade Nova, em atitude suspeita.

Ocorre que, durante patrulhamento de averiguação, o denunciado foi visualizado e identificado, momento em que, notando a aproximação da viatura de polícia, empreendeu fuga na condução de sua bicicleta.

Durante o percurso de fuga, ÍGOR FERNANDO arremessou uma sacola plástica sobre o muro de uma residência situada no local dos fatos, contudo, logo em seguida, veio a ser capturado.

Ato contínuo, quando a proprietária do referido imóvel abriu o portão, o réu tentou, mais uma vez, empreender fuga, mas foi impedido pelos militares, os quais ingressaram na residência e localizaram a sacola plástica dispensada pelo acusado. Foi identificado no invólucro plástico 01 (uma) porção de "maconha", 06 (seis) porções de "cocaína", sob forma de crack, e outras 06 (seis) porções, dessa mesma substância, acondicionadas em microtubos plásticos, do tipo eppendorfs. Ademais, junto às drogas, havia a quantia de R\$ 17,00 (dezessete reais).

A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas em poder do denunciado, as constantes denúncias de seu envolvimento o comércio ilícito de entorpecentes recebidas pelos militares, e a localização do dinheiro, sem qualquer lastro de licitude, evidenciam que as drogas pertenciam a ele, porém, destinavam-se ao consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi recebida (fl. 130), o acusado foi citado (fl. 141) e apresentou resposta à acusação (fls. 147/155), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 163), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado ao final.

Ao final da instrução, MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 184/185), ao passo que a DEFESA requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como postulou pela desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, em caso de condenação, pugnou para que seja aplicado o regime inicial aberto, além de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma Lei, convertendo-a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 187/198). É o relatório.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, 16/18, 90/91, 95/96, 99/100, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 35, 101, pelo auto de entrega de fl. 97, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 103, pelo laudo pericial de fls. 37/39, 176/179, 180/183, pelas fotografias de fls. 42, 43, 44, 45, 105 e 106, bem como pela prova oral colhida.

O policial militar Ronaldo Antônio Silva Rodrigues informou que estavam em patrulhamento quando receberam informação de que havia uma pessoa em atitude suspeita. Foram até o local indicado e avistaram o acusado, sendo que ele, ao perceber a presença dos policiais, evadiu-se de bicicleta e dispensou um embrulho dentro de uma residência. Ele foi abordado, tendo a proprietária permitido a entrada dos policiais militares, que localizaram o embrulho, dentro do qual havia as drogas indicadas na denúncia, além de determinada quantia em dinheiro. Já havia denúncias feitas em desfavor do acusado. A bicicleta que ele estava utilizando havia sido furtada no dia anterior.

O policial militar Elivaldo Granado declarou que receberam denúncia de que um indivíduo estava em atitude suspeita. Encaminharam-se ao local, onde avistaram o denunciado, o qual, ao vislumbrar a viatura policial, empreendeu fuga, dispensando um invólucro dentro de uma residência. Conseguiram abordá-lo, sendo que a proprietária da casa afirmou que não o conhecia, bem como franqueou a entrada dos militares no local. Onde encontraram o embrulho, o qual continha os entorpecentes descritos na peça acusatória. O acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas.

O acusado foi interrogado e negou os fatos que lhe foram imputados, dizendo ser apenas usuário de drogas. A bicicleta que estava com ele no momento da abordagem não era sua.

Diante desses elementos, reputo que restou comprovado, acima de uma dúvida razoável, a prática pelo acusado do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Em que pese à argumentação da defesa, anoto que as circunstâncias e os elementos de prova denotam que os entorpecentes apreendidos com o acusado, destinavam-se a serem comercializados, considerando-se a forma como a droga estava acondicionada e que os policiais receberam denúncias a respeito da traficância.

Dessa forma, observo que a versão apresentada pelo denunciado de que seria apenas usuário de entorpecentes, não convence. Isso porque a negativa se destoa do arcabouço probatório contido nos autos.

Nesse sentido, anoto que os castrenses, após receberem uma denúncia de que um indivíduo estava em atitude suspeita, encaminharam-se até o local e avistaram o acusado, sendo que este dispensou um invólucro depois de perceber a aproximação da viatura policial, empreendendo fuga logo em seguida.

Os militares foram seguros ao narrar que o réu, de fato, dispensou um embrulho em uma residência quando notou que iria ser abordado, o qual continha às drogas citadas na denúncia, bem como afirmaram que já recebiam denúncia sobre o envolvimento de ÍGOR com a prática do tráfico de substâncias ilícitas.

A palavra dos policiais que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, pelo contrário, são eles agentes públicos, nomeados pelo Estado de Direito para combater a criminalidade e proteger a população, podendo seus depoimentos subsidiar uma condenação.

Diante da prova acima examinada, impossível à absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como "cocaína", de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que o acusado é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social da acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a primariedade do acusado, bem como pelo fato de lhe serem favoráveis às demais circunstâncias judiciais.

Fixo, assim, a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, a saber, a natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Essa mesma circunstância impede a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos.

Tendo em vista que o acusado encontra-se detido desde outubro de 2021, aplico o disposto no art. 387, § 2º CPP e progrido o acusado, desde já, ao regime aberto.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar ÍGOR FERNANDO MONTALVÃO DE LIMA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, progredindo-o, desde já, ao regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos.

Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias;

P.I.C.

Morro Agudo, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA